

한국가스공사 상임감사위원회

경고 요구

제 목 성실의무 소홀

관 계 부 서 ㉠본부 ㉡부

조 치 부 서 ㉢처

내 용

1. 사건 개요

㉠본부 ㉡부(前 ㉠본부 ㉢부) D(이하 ‘징계대상자’)은 0000. 00.경부터 0000. 00.경까지 관할 관리소의 담장보강 등 작업 관련, 자재구매 비용과 공사비를 직접 지급하지 않고 ㉠본부 시설관리용역업체(이하 ‘영선’)가 대신 결제하게 한 후 정산 처리하였고, 0000. 00.경 고철 울타리를 임의로 업체가 폐기하도록 업무를 처리하였다.

2. 관련 법령 및 사규

가. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제·규정을 준수하며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3) 공사 「공사관리규정」 제68조(선착공지시)에서 ‘긴급공사가 발생하면 당해사업소장은 즉시 공사개요의 예상총공사비를 계산하고 공사실적이 가장 많은 현지공사업자를 선정함과 동시에 공사감독원을 임명하여 우선 공사에 착수하게 한 후 지체 없이 그 사실을 공사주관부서장에게 보고하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 같은 규정 제70조(계약체결 및 정산)에서 ‘공사가 착공된 후 공사설계서 작성자는 계약상대자로 하여금 공사감독원이 확인한 공사비내역서를 작성하여 제출하게 하고 그 내역을 검토·조정한 후, 필요한 서류를 갖추어 계약담당부서장에게 계약체결을 의뢰하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

4) 공사 「공사관리규정」 제77조(적용범위 등)에서 간이공사는 ‘1건 추정가격 2,000만원 이하의 공사 및 1,000만원 이하 소규모 용역에 적용한다.’라고 규정하고 있고, 같은 규정 제79조(공사설계 서류의 작성)에서 ‘간이공사비 산출내역은 3개 이상 다른 업체에 공사 자체 전자조달시스템을 통하여 견적서 제출을 요청하고, 견적서 제출기한 내에 1개 이상 업체의 견적을 수취하여 갈음할 수 있다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000. 00. 00. 일반직 0급 직원으로 채용되어 ㉠처 ㉠부, ㉠본부 ㉠부 등을 거쳐 0000. 00. 00.자로 ㉠본부 ㉠부로 발령받아 현재까지 근무 중인 자로서

가. 자재구매 등 업무처리 부적절

징계대상자는 0000. 00.말경 ㉠본부 ㉠ 담장 보강을 위해 업체 A와 담장 전도 방지용 보조지지대(이하 ‘지지대’)의 상세규격, 금액, 개수 등을 협의한 후

해당 지지대를 직접 구매하지 않고 영선 현장대리인(이하 ‘반장’)에게 지지대의 금액을 알려주며 영선이 결제하게 하고 다음 달 영선에게 지급할 기성금에 포함시켜 정산처리(이하 ‘영선을 통해 정산처리’)를 하였고, 0000. 00.경부터 0000. 00.경까지 업체 A에게 추가로 지지대 제작을 요청한 후 구매하고 같은 방식으로 영선을 통해 정산처리를 하였다.

또한, 징계대상자는 0000. 00. 00.경 ㉠본부 ㉡담장이 전도되자 업체 A와 협의한 후 ‘긴급공사’로 담장 외부에 가설 울타리를 설치하고, ‘간이공사’로 철거하도록 하였으며, 업체 A에게 지급할 관련 공사비를 직접 지급하지 않고 영선을 통해 정산처리 하였다.

<표1. 영선이 결제한 내역>

세부내역 비공개	
----------	--

※ 징계대상자 인정자료 재구성

나. 자재 폐기 업무처리 부적절

징계대상자는 0000. 00. 00.경 ㉠본부 ㉡담장이 전도되며 발생한 폐 알루미늄 주물펜스(이하 ‘고철 울타리’)를 0000. 00.경 ㉢담장복구공사를 시행한 업체 B에 요청하여 임의로 폐기하도록 업무를 처리하였다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 ‘가’항(자재구매 등 업무처리 부적절) 관련

징계대상자는 0000. 00.경 업체 A가 제작한 지지대 구매 시 수선유지비 예산이 부족하고 업무자체가 시설관리용역이라고 생각하여 영선을 통해 정산처리 하였고, 가설 울타리 설치·철거 공사도 시설관리용역 업무로 생각하여 영선을 통해 정산처리 하였다고 주장하였다.

이와 관련하여 징계대상자는 지지대 구매 관련 예산이 부족하였다고 주장하나 징계대상자 부서의 0000년 예산은 0000. 00. 00.경 지급되어 0000. 00.말경 관련 예산이 부족하지 않았고, 징계대상자는 자재구매 시 2인 이상의 견적서 수취를 하는 등 ‘소액물품 구매절차’를 준수하는 것이 번거롭다고 생각하고 업무상 편의를 위해 영선을 통해 정산처리 하여 자재구매 업무를 부적절하게 처리한 것으로 판단된다.

또한, 징계대상자는 가설 울타리 설치·철거 공사가 시설관리용역의 업무로 영선을 통해 정산처리 할 수 있다고 주장하나, 해당 공사는 영선의 업무가 아닌 외부 업체를 통해 진행하는 ‘긴급공사’와 ‘간이공사’로서 공사관리규정을 준수하여 공사를 진행하고 공사에서 비용을 지급하여야 하나 업무상 편의를 위해 영선에 공사지시를 하며 영선을 통해 정산처리 하여 공사관리업무를 부적절하게 처리한 것으로 판단된다.

나. 위반행위 ‘나’항(자재 폐기 업무처리 부적절) 관련

징계대상자는 고철 울타리가 관리소 한곳에 방치되어 있어 신속하게 조치할 필요가 있었고, 고철 울타리 처리비용을 포함한 견적으로 업체 B를 선정하였으므로 업체 B를 통해 폐기처리하게 되었다고 주장하였다.

이와 관련하여 징계대상자는 고철 울타리 처리비용이 견적서에 포함되어 있다고

주장하나, 업체 B의 견적서 확인결과 관련비용과 업무는 확인되지 않았으며, 업체 B가 고철 울타리 매각 시 발생하는 수익을 정산하지 않아 매각비용(추정가격 약 00만원) 만큼 공사의 기회 손실이 발생하는 등 부적절하게 업무를 처리하였다고 판단된다.

5. 징계 양정 사유

공사는 취업규칙에 따라 법령과 공사의 제·규정을 준수하여야 하고, 같은 규칙의 금지사항으로 공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 되며, 인사규정에 따라 법령과 사규를 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ①소액물품을 구매하거나 ‘긴급공사’ 및 ‘간이공사’를 수행하며 관련 규정을 준수하여 직접 비용처리하지 않고 영선을 통해 부적절하게 업무를 처리한 점 ②고철 울타리를 임의 폐기하여 매각비용의 기회 손실이 발생한 점 ③모범을 보여야 하는 공사의 중간관리자임에도 업무상 편의를 위해 해당 규정과 절차를 준수하지 않고 업무를 처리한 점을 고려하여 징계가 필요한 것으로 판단되나, 시설관리업무를 담당하며 당시의 업무처리가 미흡하였다고 인정하며 향후 유사한 업무 처리 시 반드시 관련 규정과 지침을 준수하겠다고 맹세한 점 등 제반 사정을 종합하여 경고 조치가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(경영지원처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 「인사규정」 제37조(성실의무)를 소홀히 한 경우로서, D(F)에게 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.
(경고)